ЈП „AQUANA“ доо
БАЊА ЛУКА
Бр. 042-1750 /25
Од 13.11.2025.г.

ПРЕДМЕТ: Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци;

Позивамо Вас да учествујете у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци, те да доставите Захтјев за учешће/почетну понуду. Предмет поступка јавне набавке је „Електрична енергија“. Законски основ за провођење преговарачког поступка без објављивања обавјештења је члан 21. став 1) тачка (а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14, 59/22 , 50/24)).

А) Општи подаци :
Уговорни орган: Јавно предузеће „Aquana“ д.о.о. Бања Лука
Адреса: Алеја Светог Саве 80. Бања Лука
Идентификациони број: 44002173470008
Детаљна адреса за коресподенцију: Алеја Светог Саве 80.
Телефон: 051/456-297
E-mail: jovana.jungic@aquana.ba
Wеб страница: www.aquna.ba
Контакт особа: Јована Јунгић

Уколико се у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између одређеног привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 52. ЗЈН-а. У прилогу ове тендерске документације налази се изјава у вези члана 52.) Закона о јавним набавкама, коју су понуђачи дужни потписати и доставити у понуди (Анекс 5).

Овај преговарачки поступак је предвиђен одлуком Директора уговорног органа број:013-1731/25

Процјењена вриједност јавне набавке износи: 270.000,00 КМ без ПДВ-а.

Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.

Б) Подаци о предмету јавне набавке :

Предмет поступка јавне набавке је набавка робе „Електричне енергије“.

Ознака из ЈРЈН : 09310000-5

Референтни број из Плана јавних набавки (Одлуке о измјени и допуни плана јавних набавки) :6

Врста уговора о јавној набавци (робе / услуге/ радови) : Робе

Период на који се закључује уговор 1 година.

Није предвиђена подјела на лотове.

Цијена понуде је непромјењива, изузетно уговорни орган и понуђач ће с обзиром на специфичност робе која је предмет ове набавке, усклађивати понуђену и уговорену цијену са евентуалним измјенама цијена на свјетском тржитшу и измјенама законских прописа у БиХ,о чему је понуђач дужан обавјестити уговорни орган писменим путем.

У тим случајевима само уз изричито усаглашавање и одобрење Купца, Продавац Уговор о јавној набавци може измјенити тоом његовог трајања без спровођења новог поступка јавне набавке ако су испуњени услови из члана 75. ЗЈН (Сл. Гласник 39/4, 59/22, 50/24).

Мјесто испоруке:
- водени парк „ Aquana“ Алеја Светог Саве бр. 80. Бања Лука
- Велка Млађеновића бб Градски олимпијски базен

В) Услови за квалификацију понуђача:

Да би се квалификовао за додјелу уговора понуђач мора испунити сљедеће услове:

1. Лична способност (члан 45. ЗЈН БиХ)

Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да:
а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривично дјело организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у БиХ или у земљи у којој је регистрован
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку обустављања пословне дјелатности у складу са важећим прописима у БиХ или у земљи у којој је регистрован
в) је испунио обавезе у вези са плаћањем ПИО и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у БиХ или у земљи у којој је регистрован
г) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или у земљи у којој је регистрован.
У сврху доказивања услова из тачака од а) до г) понуђач је дужан доставити попуњену и код надлежног органа овјерену изјаву која је саставни дио тендерске документације и која не смије бити старија од 20 дана од дана предаје понуде. Под даном предаје понуде сматра се датум који је уговорни орган одредио као дан за пријем понуда. Изјава се доставља у форми утврђеној **Анексом 6. ТД.**
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити овјерену изјаву.
Понуђач који буде изабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке, дужан је доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то:
а) Увјерење издато ос стране Суда БИХ и од суда надлежног према сједишту, којим доказује да му у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривична дјела учешћа у криминалној организацији за корупцију, превару или прање новца.
б) Увјерење надлежног суда или органа управе код које је регистрован понуђач којим се доказује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности.

в) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за ПИО и здравствено осигурање.
г) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.

Као доказ о испуњавању услова из тачке в) и г) Уговорни орган прихвата и споразум о репрограмираном, односно одложеном плаћању обавеза уз достављање потврде од стране пореских органа да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе.
Доказе о испуњавању услова понуђач је дужан доставити у року од 5 дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке.
Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од 3 мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.
Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у последње три године, посебно значајне недостатке који се понављају у извршавању битних захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида, настанка штете и других посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта.
Уговорни орган може на период од 12 мјесеци искључити из учешћа у поступку набавке кандидата/понуђача који се нађе у било којој од ситуација предвиђеног чланом 45. став 5 Закона о јавним набавкама.

2. Способност обављања професионалне дјелатности

У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити доказ о регистрацији, са свим прилозима из којих се види да је правно лице регистровао за обављање предметне дјелатности, у одговарајућем професионалним или другим регистрима земље у којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке.
Понуђаче у сврху доказивања услова из члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ, дужан доставити уз понуду :
а) **Актуелни извод из судског регистра, са свим прилозима,** или потврду надлежног органа из које је видљиво да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове јавне набавке.
б) Документ (дозвола) издата од надлежне институције БИХ којом се понуђачу као електроенергетском снадбјевачу даје овлашћење за снадбјевање и трговину електричном енергијом.

За понуђаче чије је сједиште изван Бих: Понуђач је дужан доставити уз понуду одговарајући документ који одговара захтјеву из члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ, а који је издат од стране надлежног органа према важећим прописима земље сједишта понуђача, односно земље у којој је исти регистрован. Достављени докази се признају без обзира на којем нивоу власти су издати.

3. Економско - финансијска способност

Што се тиче економске и финансијске способности у складу са чланом 47. ЗЈН БиХ, понуђач је дужан доказати да:

а) у посљедњих 12 мјесеци рачун понуђача или свих чланова групе понуђача није био у блокади(само активни рачуни);

б) укупан промет понуђача или групе понуђача збирно у посљедње двије финансијске године не смије бити испод 540.000,00КМ (двоструки износ процијењене вриједности набавке без пдв-а).

У сврху доказивања услова за економску и финансијску способност, понуђач је дужан доставити попуњену и код надлежног органа овјерену изјаву, која је саставни дио тендерске документације. Изјава овјерене од стране понуђача се доставља у форми утврђеној **Анексом 7. ТД** са копијама сљедећих докумената :

а) извјештај о свим рачуниа правног лица, који издаје Централна банка Босне и Херцеговине или банка коју је Централна банка Босне и Херцеговине овластила да врши дистрибуцију података правних лица из Јединственог регистра трансакцијских рачуна. Ако ово није могуће, приложити еквивалентни документ који издаје надлежни орган у земљи поријекла или земљи из које тај понуђач долази. Наведени извјештај не смије бити старији од датума објаве обавјештења о набавци.

б) За сваки од рачуна који буде наведен у Извјештају, понуђач је дужан доставити потврду од пословне банке гдје је рачун отворен, којом ће доказати да рачун у посљедњих 12 мјесеци није био у блокади. Наведене потврде не могу бити старије од датума објаве обавјештења о набавци. Страни понуђачи су дужни доставити еквивалентне документе према прописима земље у којој су регистровани,

в) Изјаву о укупном промету понуђача за посљедње двије финансијске године или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од једне године;

г) пословни биланси или изводи из пословних биланса који доказују позитивно пословање за период не дужи од последње 2 финансијске године, односно од почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од 3 године.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је након пријема Одлуке о избору доставити у року од 5 дана оригинале или овјерене копије докумената којим доказује економску и финансијску способност. Докази који се захтјевају морају бити достављени на протокол уговорног органа.

Понуђач може уз изјаву тј. уз своју понуду одмах доставити тражене доказе у оригиналу или овјереној копији који су наведени у изјави, чиме се ослобађа обавезе накнадног достављања оригинала или овјерених копија доказа ако буде изабран.

Понуђач може у понуди, гдје је то одговарајуће, назначити да располаже капацитетима других субјеката без обзира на правну природу њиховог односа, с тим да у том случају мора доказати уговорном органу да ће на располагању имати потребне ресурсе.

Уколико понуду доставља група понуђача, члан групе може у понуди назначити да располаже капацитетом другог учесника групе.

4. Техничка и професионална способност

У циљу доказивања испуњености усова техничке и професионалне способности, понуђач треба да је у посљедње три године, које претходе текућој години, успјешно извршио најмање један уговора чији је предмет испорука електричне енергије и чија је збирна вриједност већа или једнака процјењеној вриједности на годишњем нивоу предмета набавке **270.000,00 КМ без** ПДВ-а. За доказивање о испуњавању услова везаног за уредно проведене уговоре понуђач треба у понуди доставити списак проведених уговора (референс листу) уз потврду коју даје друга уговорна страна о

њиховој успјешној реализацији. Потврда о уредно проведеним уговорима мора садржавати следеће податке: назив и сједиште уговорних страна, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредно проведеним уговорима.
Уговорни орган може тражити од понуђача да писмено појасне достављене референце.
Изјава (Анекс 8 ТД) која треба бити овјерена од стране надлежног органа (не старија од три мјесеца), а која треба да садржи:

- опис техничке опремљености добављача, опремом, уређајима и средствима за извршења посла и осигурање квалитета;
- о кадровској и стручној оспособљености за извршење посла;

Сви документи којиима се доказује испуњеност услова техничке и професионалне способности се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији.
Уколико се у понуди не доставе горе наведени докази или се не доставе на начин како је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљњег поступка због неиспуњавања услова за квалификацију.
Понуђач може у понуди, гдје је то одговарајуће, назначити да располаже капацитетима других субјеката без обзира на правну природу њиховог односа, с тим да у том случају мора доказати уговорном органу да ће на располагању имати потребне ресурсе.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе може се ослонити на капацитет другог учесника групе у погледу испуњавања техничке и професионалне способности и доказа који се у вези с тим достављају.

5. <u>Почетна понуда мора да садржи</u>

Попуњен образац за понуду, назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за закључивање уговора **(Анекс 1 ТД)**.

Попуњен образац за цијену понуде (спецификација) **(Анекс 2 ТД)**

Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви, дужни су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти подаци сматрају повјерљивим.
Подаци које уговорни орган ни у ком случају не сматра повјерљивим су:
а) укупне и појединачне цијене исказане у понуди
б) предмет набавке односно понуђена роба од које зависи поређење са техничком спецификацијом и оцјена да је понуда у складу са захтјевима из техничке спецификације.
в) докази о личној ситуацији понуђача, у смислу одредаба члана 45. – 51. ЗЈН БиХ. **(Анекс 3 ТД)**

Г) Подаци о захтјеву за учешће / почетној понуди

Понуђач мора доставити захтјев за учешће/почетну понуду са припадајућом документацијом на једном од језика у службеној употреби у БиХ. Приликом припреме захтјева за учешће кандидат се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације. Захтјев за учешће почетна понуда мора садржати изјаве и документе из тачке в) 1 до 5. Ове тендерске документације.

Штампана литература, брошуре, каталози или слично, уколико их понуђач приложи, морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ (превод овјерен од стране овлаштеног судског тумача).

Захтјев за учешће /Почетна понуда мора бити чврсто увезана (јемственикoм или тврдо коричење као књига) и све стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.

Све измјене и допуне Захтјева за учешће / почетне понуде се достављају на начин као и захтјев за учешће почетна понуда,. Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена које се добију множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене потписом и печатом понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена.

Трошак припреме захтјева з учешће у потпуности сноси кандидат.

Понуде морају важити 90 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.

Захтјев за учешће / Почетна понуда се доставља на адресу уговорног органа, Алеја Светог Саве 80, пријемна канцеларија, најкасније дана 15.12.2025. године до 12:00 сати. Преговарање са пријављеним понуђачима ће започети у 14:00. Након отварања Захтјева за учешће / почетне понуде, комисија ће оцјенити да ли је понуда прихватљива, па ће у зависности од те оцјене представнику понуђача уручити позив за подношење коначне понуде. Рок за подношење коначних понуда истиче дана 22.12.2025. године, у 12:00 сати, а јавно отварање свих коначних понуда је у 13 сати у канцеларији у ЈП „Aquana“д.о.о.

Понуђач доставља захтјев за учешће почетну понуду у оригиналу и 1 (једној) копији (копирати само образац за цијену понуде) на којима ће јасно писати: „ОРИГИНАЛ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ/ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ“ и „КОПИЈА ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ/ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ “. Оригинал понуде и копија требају бити запечаћени у једној непровидној коверти, са печатом или потписом понуђача, називом и адресом понуђача, на којој ће стајати: „ЈАВНА НАБАВКА број _____ од _____.године – Захтјев за учешће/Почетна понуда за набавку робе „Електрична енергија“. „НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМИСИЈА“.

Захтјев за учешће /Почетне понуде се подносе на адресу уговорног органа, Алеја Светог Саве 80. канцеларија, најкасније 03.11.2025. године до 12:00 сати.

Захтјев за учешће / почетне понуде запримљен након истека рока за пријем захтјева за учешће се враћа кандидату неотворен. Кандидат који захтјеве за учешће достављај поштом преузма ризик уколико захтјев за учешће не стигне до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом.

Није дозвољено подношење алтернативних понуда.

Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.

Неприродно ниска цијена У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде и појединих ставки из понуде он ће извршити провјеру цијена у складу са одредбама Упутства о начину припреме модела тендерске документације и понуда, те затражити писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде или појединих ставки из понуде.По пријему образложења неприродно ниске цијене, одлуку ће донијети Уговорни орган и о томе писмено обавијестити понуђача.У случају да понуђач одбије дати писмено образложење, или достави образложење из којег се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу по тој цијени, такву понуду може одбити.

Уговорни орган ће од изабраног понуђача у другој фази (коначне понуде) од квалификованих понуђача захтјевати да доставе: образац за доставу коначне понуде са обавезним навођењем датума понуде, птписом и печатом овлаштеног лица понуђача и пописом докумената који се достављају у понуди, образац за цијену коначне понуде, Гаранцију за озбиљност понуде, Гаранцију за уредно извршење уговора у обрасцу прописаном Правилником о фомри гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора (Сл. гл. БИХ бр. 90/14 или пописане мјенице или прописаног и овјереног налога на износ траженог процента од вриједности уговора, а све у складу са чланом 61 став 4. ЗЈН и потписан нацрт уговора.

У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 73. ЗЈН-а.

Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача у периоду важења понуде или одлуку о поништењу поступка јавне набавке.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом пошиљком у складу са чланом 101. Закона о јавним набавкама.

АНЕКСИ

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације:

Анекс 1- Образац за понуду
Анекс 2- Образац за цијену понуде (спецификација),
Анекс 3 – Изјава о повјерљивим информацијама
Анекс 4– Нацрт годишњег уговора
Анекс 5 – Изјава о сукобу интереса из члана 52. ЗЈН БиХ
Анекс 6 – Изјава о испуњавању услова из члана 45. ЗЈН БиХ
Анекс 7 – Изјава о испуњености услова из члана 47. ЗЈН БиХ
Анекс 8 – Изјава о испуњености услова из члана 49.ЗЈН БиХ
Анекс 9 – Изјава о намјери подуговарању

Потпис уговорног органа
Д И Р Е К Т О Р
Лазић Светислав

JAVNO PREDUZEĆE "AQUANA" vodeni park d.o.o. BANJA LUKA

АНЕКС 1

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ

Број набавке: _____/25
_____.2025.године

УГОВОРНИ ОРГАН
ЈП "AQUANA,,д.о.о. Бања Лука
АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 80.
БАЊА ЛУКА

ПОНУЂАЧ : _____

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.

КОНТАКТ ОСОБА (*за конкретну комисију*)

Име и презиме	
Адреса	
Телефон	
Факс	
E-mail	

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник групе понуђача.

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних набавки, Број обавјештења о набавци_____, дана_____, достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. _____ (*број набавке коју је дао уговорни орган*), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку робе, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је _____КМ
   Попуст који дајемо на цијену понуде је_____КМ
   Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____ КМ
   ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)_____КМ
   Укупна цијена за уговор је_____КМ

   Напомена: _____

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.

Ова понуда важи _____(број дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до {...../...../.....} (*датум*).

8. У погледу могућности подуговарања (члан 73. ЗЈН-а), потребно је да понуђач заокружи једну од сљедећих опција :

А) понуђач не намјерава ниједан дио уговора подуговарањем пренијети на треће стране,

Б) понуђач намјерава дио уговора пренијети на треће стране.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: {.....}
Потпис овлаштеног лица: {.....}
Мјесто и датум: {.....}
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена сљедећа документација:
{*Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима ис*

АНЕКС 2

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

Назив добављача_____

Понуда бр._____

СПЕЦИФИКАЦИЈА РОБЕ ЗА СУКЦЕСИВНУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Р/Б	Опис робе	Јединица мјере	Количина	Јединична цијена без ПДВ-а (KM/kWh, KM/kW, KM/kWArh)	Укупна цијена без ПДВ-а (KM/kWh, KM/kW, KM/kWArh)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
М1 ГОБ-ИНЦЕЛ					
1.	**ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**				
1.2.	Активна електрична енергија (ВТ)	kWh	500000		
1.3.	Активна електрична енергија(НТ)	kWh	450000		
2.	**МРЕЖАРИНА**				
2.1.	Активна електрична енергија (ВТ)	kWh	500000		
2.2.	Активна електрична енергија(НТ)	kWh	450000		
3.	**НАКНАДА ЗА ОБНОВЉИВИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ**				
3.1.	Активна електрична енергија (ВТ)	kWh	500000		
3.1.	Активна електрична енергија(НТ)	kWh	450000		
М2 ВОДЕНИ ПАРК					
1.	**ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**				
1.2.	Активна електрична енергија (ВТ)	kWh	200000		
1.3.	Активна електрична енергија(НТ)	kWh	150000		
2.	**МРЕЖАРИНА**				
2.1.	Активна електрична енергија (ВТ)	kWh	200000		

2.2.	Активна електрична енергија(НТ)	kWh	150000		
3.	**НАКНАДА ЗА ОБНОВЉИВИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ**				
3.1.	Активна електрична енергија (ВТ)	kWh	200000		
3.2.	Активна електрична енергија(НТ)	kWh	150000		
Укупна цијена без ПДВ-а					
Попуст (уколико понуђач нуди попуст)					
Укупна цијена без ПДВ-а са попустом					
ПДВ 17%					
Укупна цијена са попустом и ПДВ-ом					

Потпис добављача _____

Напомена:

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена..
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.

Уколико Понуђач нуди робу која је еквивалент траженом, обавезан је да у опису робе тачно назначи шта нуди као еквивалент, са тачним називом и техничким карактеристикама понуђеног артикла. Доказ еквивалентности у смислу испуњења захтјева везаних за предмет набавке у складу са захтјевима дефинисани су у тендерској документацији. Производи који су у наведени у тендерској документацији као примјери сматрају се понуђенима ако понуђач не наведе никакве друге производе на предвиђеним мјестима.

АНЕКС 3

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација која је повјерљива	Бројеви страница с тим информацијама у понуди	Разлози за повјерљивост тих информација	Временски период у којем ће те информације бити повјерљиве

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

_____

(потпис)

Напомена:
Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 11. Закона о јавним набавкама.

АНЕКС 4

НАЦРТ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

закључен дана _____ у Јавном предузећу"AQUANA" водени парк д.о.о. Бања Лука између:

1. **Јавно предузеће"AQUANA"д.о.о. водени парк Бања Лука**, Алеја Светог Саве 80, кога заступа в.д.директор **Светислав Лазић**, као Наручилац (у даљем тексту: **Купац**).
2. _____, _____, _____, кога заступа _____, као добављач (у даљем тексту:**Продавац**)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Уговором уговорне стране се споразумијевају да ће Продавац током уговорног периода , а на основу склопљеног уговора на захтјева Купца, истог опскрбљивати електричном енергијом, све према Понуди Продавца бр. _____од _____ која чини саставни дио овог Уговора.

Уговором из става 1.овог члана, склапа се на основу одлуке о додјели уговора најповољнијем понуђачу број _____ од _____године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је закључивање уговора за сукцесивну испоруку електричне енергије према документацији и спецификацијама из понуде која је саставни дио овог споразума. Из понуде добављача број _____од _____године.

ПЕРИОД ТРАЈАЊА И ВРИЈЕДНОСТ

Члан 3.

Уговор се закључује за период: од једне (1) године.
У случају да се овај уговор не реализује у обиму који је планиран уговорне стране су сагласне да по његовом истеку купац нема обавезу према продавцу, у смислу наруџбе нереализоване количине робе, нити продавац има право тражити изгубљену добит по основу неиспуњења ове уговорне обавезе.

ЦИЈЕНА

Члан 4.

Цијена коју ће Купац исплатити Продавцу за робу из члана 1. Уговора износи:

- Цијена без ПДВ-а: _____ КМ;
- Порез на додану вриједност (ПДВ 17%) =_____ КМ;
- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ / цијена са ПДВ-ом = _____ КМ

(словима: _____00/100 КМ).
Уговорне стране су се споразумјеле да се роба набавља по цијенама датим у Понуди продавца (цијена у Понуди је без ПДВ-а) и да се не могу мијењати до истека овог Уговора.

Изузетно, Цијена понуде је непромјењива, изузетно уговорни орган и понуђач ће с обзиром на специфичност робе која је предмет ове набавке, усклађивати понуђену и уговорену цијену са евентуалним измјенама цијена на свјетском тржишу и измјенама законских прописа у БиХ,о чему је понуђач дужан обавјестити уговорни орган писменим путем.

У тим случајевима само уз изричито усаглашавање и одобрење Купца, Продавац Уговор о јавној набавци може измјенити тоом његовог трајања без спровођења новог поступка јавне набавке ако су испуњени услови из члана 75. ЗЈН (Сл. Гласник 39/4, 59/22, 50/24).

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Продавац је дужан наручену робу испоручивати у континуитету-непрекидно од момента обостраног потписивања уговора до момента истека., на локације Градски олимпијски базен, Вељка Млађеновића бб , Бања Лука и Водени парк Алеја Светог Саве бр. 80.

Члан 6.

Продавац се обавезује да ће купцу дати гаранцију за добро извршење уговора у износу од 10% од дате понуде од вриједности уговора са ПДВ-ом, мора да гласи на рок извршења уговора увећан за 30 дана и то у виду безусловне банкарске гаранције у обрасцу прописаном Правилником о форми гаранције за о озбиљност понуде и извршење уговора („Сл. Гласник БиХ“ бр. 90/14) или потписане мјенице или потписаног и овјереног налога на износ траженог процента од вриједности Уговора. Гаранција траје до окончања уговореног периода, увећан за 30 дана
Купац се обавезује вратити гаранцију продавцу у случају исуњења свих обавеза из уговора. Купац ће писмено обавијестити Продавца о сваком пропусту који се деси у периоду извршења уговора и оставити разуман рок за извршење исправке а случају неизвршења купац ће наплатити гаранцију у цјелости.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

За испоручену робу Купац је обавезан извршити плаћање у року _____ од дана пријема рачуна, уплатом на рачун Продавца бр. _____, отворен код _____банке.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да Продавац неће запошљавати физичке и/или правне особе које су судјеловале у припреми тендерске документације и /или су биле члан

Комисије за јавне набавке Купца или су у својству стручног лица биле ангажоване од стране Комисије за јавне набавке Купца, приликом додјеле овог Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

На сва остала права и обавезе која нису регулисана овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Након закључења Уговора, његове одредбе не могу се мијењати.

Члан 10.

Уколико Продавац не испуњава своје преузете обавезе, Купац ће га писмено позвати да поступи према одредбама овог Уговора.
Ако Продавац не поступи према писменој опомени из става (2) овог члана ни у даном накнадном примјереном року, Купац задржава право да једнострано раскине оваУговор и тражи накнаду настале штете.

Члан 11.

Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати рјешити споразумно, у духу добрих пословних односа и узајамног повјерења, а у случају да споразум не буде постигнут стварно је надлежан суд у Бања Луци.

Члан 12.

Уговор ступа на снагу са даном обостраног потписивања овлаштених представника уговорних страна, а примјењује се од _____. године.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 4 истовјетна примјерка, од којих свака од уговорних страна задржава по 2 примјерка.

ПРОДАВАЦ :

_____

Број: _____

Датум, _____

КУПАЦ:

_____

(Директор)

_____

(Директор)

Број: _____

Датум, _____

НАПОМЕНА: Коначни текст уговора, уговорне стране ће прецизирати након одабира најповољнијег понуђача

АНЕКС 5

Изјава о непостојању сукоба интереса из члана 52. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ" број:39/14,59/22)

Ја, доле потписани _____ (име и презиме), са личном картом број: _____ издата од _____, као представник _____.

(назив привредног друштва или с.п. или сродне дјелатности)

ИД број: _____

Чије сједиште се налази у _____ на адреси _____, као понуђач у поступку јавне набавке _____, коју проводи уговорни орган _____ за који је објављено Обавјештење о јавној набавци број _____, објављено на порталу јавних набавки, а у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у име понуђача _____ дајем следећу:

ИЗЈАВУ

1.Да у наведеном поступку јавне набавке, садашњем или бившем запосленику уговорног органа понуђач **није нудио мито у облику новчаних средстава или у било којем неновчаном облику, нити учествовао у било каквим радњама које за циљ имају корупцију у предметној јавној набавци**, с циљем остваривања утицаја на радњу, одлуку или ток поступка јавне набавке.

2.Да руководилац или члан управног одбора Уговорног органа:

а) не обавља управљачке послове код понуђача или

б) није власник пословног удјела, дионица, односно других права на основу којих учествује у управљању, односно у капиталу код понуђача с више од 0.5%.

3.Да понуђач директно или индиректно није учествовао у техничким консултацијама у припреми поступка јавне набавке, чиме би била нарушена конкуренција у односу на остале понуђаче.

Изјаву дао:

_____

Мјесто и датум давања изјаве:

_____

Потпис и печат надлежног тијела:

_____

АНЕКС 6

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (И) тачке од а) до д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ" број 39/14)

Ја, доле потписани _____ (име и презиме), са личном картом број: _____ издата од _____, као представник _____.

(назив привредног друштва или с.п. или сродне дјелатности)

ИД број: _____, чије сједиште се налази у _____ на адреси _____, као понуђач у поступку јавне набавке _____, коју проводи уговорни орган _____ за који је објављено Обавјештење о јавној набавци број _____, објављено на порталу јавних набавки, а у складу са чланом 45 став (1) тачке а) б) ц) д) и став (4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. Понуђач _____ у наведеном поступку јавне набавке којег представљам:

а) Није у кривичном поступку правоснажном судском пресудом осуђен за кривичнадјела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован.

б) Није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, нити је предмет поступкаликвидације, односно **није** у поступку обустављања пословне дјелатности у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован;

ц) Измирио је доспјеле обавезе а које се односе на доприносе за пензионо и инвалидско осигурање и здравствено осигурање у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован;

д) Измирио је доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован;

У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке а од а) до д) на захтјев Уговорног органа и у року којег одреди Уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а) Закона о јавним набавкама.

Изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба лажне службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представљају кривично дјело, утврђено Кривичним законима у БиХ, и давање лажних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00КМ до 10.000,00КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 до 2.000,00КМ за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45.став (10) Закона о јавним набавкама, у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних тијела.

Изјаву да

_____ Потпис и печат

_____

Мјесто и датум давања изјаве _____

АНЕКС 7

Изјава о испуњености услова из члана 47.став (1) тачка ц) и д) и став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ" број: 39/14)

Ја, доле потписани _____ (име и презиме), са личном картом број: _____ издата од _____, као представник _____.
(назив привредног друштва или с.п. или сродне дјелатности)

ИД број: _____
Чије сједиште се налази у _____ на адреси _____, као понуђач у поступку јавне набавке _____, коју проводи уговорни орган _____ за који је објављено Обавјештење о јавној набавци број _____, објављено на порталу јавних набавки, а у складу са чланом 47 став (1) тачке а) б) ц) д) и став (4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Документи чије обичне копије доставља понуђач _____ у наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47.став (1) тачка ц) и д) су идентични оригиналима.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 47.став (1) тачка ц) и д) на захтјев Уговорног органа и у року којег одреди Уговорни орган у складу са чланом 72.став (3) тачка а) Закона о јавним набавкама.

Изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба лажне службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представљају кривично дјело, утврђено Кривичним законима у БиХ, и давање лажних података у документима којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00КМ до 10.000,00КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 до 2.000,00КМ за одговорно лице понуђача.

Изјаву дао:

_____
(Име и презиме)

Мјесто и датум давања изјаве:

_____

Потпис и печат надлежног тијела:

_____

АНЕКС 8

Изјава о испуњености услова из члана 49.тачке б) и ц) (Техничка и професионална способност у поступку набавке роба) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ" број: 39/14)

Ја, доле потписани _____ (име и презиме), са личном картом број: _____ издата од _____, као представник _____.
(назив привредног друштва или с.п. или сродне дјелатности)
ИД број: _____
Чије сједиште се налази у _____ на адреси _____, као понуђач у поступку јавне набавке _____, коју проводи уговорни орган _____ за који је објављено Обавјештење о јавној набавци број _____, објављено на порталу јавних набавки, а у складу са чланом 49 став (1) тачке а) б) ц) д) и став (4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

б) опис техничке опремљености и оспособљености понуђача, те мјера које се предузимају да би се обезбједило извршење конкретног посла и осигурање квалитета;
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тачке 12.4. тендерске документације:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба лажне службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представљају кривично дјело, утврђено Кривичним законима у БиХ, и давање лажних података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из члана 48-51. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00КМ до 10.000,00КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 до 2.000,00КМ за одговорно лице понуђача.

Изјаву дао:

_____
(Име и презиме)

Мјесто и датум давања изјаве:

_____
Потпис и печат надлежног тијела:

АНЕКС 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАМЈЕРИ ПОДУГОВАРАЊА

Изјављујем да имам намјеру да дио уговора подуговарањем пренесем на поуговарача, и то како слиједи:

1. _____ (унијети назив и сједиште подуговарача), (понуђач може, а не мора да наведе податке за ову тачку),
2. _____ % (унијети процентуалну вриједност поуговора),
3. _____ КМ без ПДВ-а (унијети вриједност изражену у КМ без ПДВ-а).

Датум: Печат: Потпис: